

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7626/2541

นางสุกัญญา สุขेम
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 62, มาตรา 138, มาตรา 145

โจทก์กล่าวอ้างว่า ทนายความของโจทก์ซึ่งเป็นตัวแทนกระทำการนอกเหนือ
ขอบอำนาจของการเป็นตัวแทน หากโจทก์ซึ่งเป็นตัวการได้รับความเสียหายเป็น
ประการใด ก็ชอบที่โจทก์จะต้องไปว่ากล่าวเอาแก้ทนายความของโจทก์เอง

ทนายโจทก์และจำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันในศาลและศาล
พิพากษายอมแล้ว คำพิพากษาศาลฎีกาประนีประนอมยอมความยอมผูกพัน
โจทก์ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 145 ซึ่งโจทก์อาจอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาดังกล่าวได้
หากเข้ากรณีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 138 แต่โจทก์ไม่อุทธรณ์และคดีถึงที่สุดไป
แล้วโจทก์จึงไม่อาจฟ้องร้องขอให้เพิกถอนคำพิพากษาศาลฎีกาประนีประนอมยอม
ความดังกล่าวได้

ทนายโจทก์และจำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันในศาลและศาล
พิพากษายอมแล้ว คำพิพากษาศาลฎีกาประนีประนอมยอมความยอมผูกพัน
โจทก์ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 145 ซึ่งโจทก์อาจอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาดังกล่าวได้
หากเข้ากรณีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 138 แต่โจทก์ไม่อุทธรณ์และคดีถึงที่สุดไป

แล้วโจทก์จึงไม่อาจฟ้องร้องขอให้เพิกถอนคำพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวได้

(เจริญ หัตถกรรม-ชาลิต ธรรมฤาษ-สุวัตร์ สุขเกษม)

ศาลจังหวัดชลบุรี - นายสุนันท์ เลขบวรวงศ์
ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายเฉลิมศักดิ์ บุญยงค์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>